کد رهگیری: ۳۱۶۳۲۱۲۷۲۴۵۸۴
برای استعلام قرارداد اسکن کنید.

سامانه خودنویس
ثبت قراردادهای معاملات املاک و مستغلات کشور

کد رهگیری: ۳۱۶۳۲۱۲۷۲۴۵۸۴
تاریخ انعقاد: **۷ خرداد ۱۴۰۳- ساعت ۱۹:۰۰:۲۲**
تاریخ چاپ قرارداد: **۸ خرداد ۱۴۰۳- ساعت ۱۸:۰۸:۰۰**

بسمه تعالی

ماده ۱: طرفین قرارداد

اطلاعات هویتی **مؤجر (صاحب ملک)**

نام و نام خانوادگی	تلفن همراه	کد ملی	نام پدر	قدرالسهم
حمیدرضا محمدیان	۰۹۳۸۴۱۲۸۰۵۰	۱۸۱۸۴۱۵۸۹۵	علی	۶ دانگ

اطلاعات هویتی **مستأجر**

نام و نام خانوادگی	تلفن همراه	کد ملی	نام پدر	قدرالسهم
سالم نواصر	۰۹۳۰۷۳۲۷۹۷۵	۱۸۱۰۳۶۸۳۶۷	محمد	۶ دانگ

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

۲-۱ عبارت است از اجاره (تملیک منافع) **۶ سهم** از **۶ سهم** معادل (۶ دانگ) دارای **سند تک برگ** با کاربری **تجاری** واقع در استان: **خوزستان** - شهر: **آبادان** - کد پستی: **۶۳۱۸۶۳۱۸۶۷** - نشانی: **احمد اباد -۷ اصلی- سر نبش ۳ فرعی** و شماره دفتر املاک الکترونیک **۱۳۹۷۲۰۳۱۷۰۰۳۰۰۱۶۹۹** و دارای پلاک ثبتی فرعی به شماره **۱** و پلاک ثبتی اصلی به شماره **۱۳۵۳** به مساحت **۱۵ متر مربع** از **۱۵ متر مربع**، سال ساخت **۱۳۹۷** مشتمل بر حق استفاده **آب - ندارد، برق - اختصاصی، گاز - ندارد، تلفن - ندارد** و سایر منصوبات و مشاعات مربوطه که به رؤیت مستأجر رسیده است. مورد اجاره دارای **۱** طبقه، **۱** واحد، **۱** ورودی ملک (دهانه)، طبقه واحد مورد اجاره **۱**، شماره واحد مورد اجاره **۱**، جهت ساختمان **شمال**، جهت واحد مورد اجاره **شمال**، نمای ساختمان **سنگی**، کفپوش **پارکت**، آشپزخانه **ندارد**سرویس بهداشتی **ندارد**، سیستم گرمایشی **پکیج**، سیستم سرمایشی **ندارد**، پارکینگ **ندارد**، آسانسور **ندارد**، انباری **ندارد**و سایر امکانات از جمله **کرکره برقی** می‌باشد.

مشاعات ملک قابل استفاده برای مستأجر عبارت‌اند از: **پشت بام**.

۲-۲ این ملک دارای قبض **برق** با شناسه **۶۲۱۱۲۳۰۸۰۶۲۲۸** است که قابلیت انتقال **ندارد** و بدهی **ندارد**.

اتحادیه صنف مشاوران املاک و اتومبیل آبادان
مشاور املاک گاخ
کد: ۱۴۰۲۴۷۳۰۹۸
مدیریت: علیرضا [illegible]

ماده ۳: مدت اجاره

۳-۱ مدت اجاره از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ برابر با **۳۶۶ روز** می‌باشد و تاریخ تحویل ملک به مستأجر ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ می‌باشد.

ماده ۴: اجاره‌بها و نحوه پرداخت

۴-۱ میزان قرض‌الحسنه مبلغ **۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال** معادل **سی میلیون تومان** تعیین گردید.

۴-۱-۱ مبلغ **۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال** معادل **سی میلیون تومان** از مبلغ به صورت **پرداخت بانکی** در تاریخ **۱۴۰۳/۰۳/۰۷** پرداخت می شود.

۴-۲ میزان اجاره‌بها از قرار ماهیانه مبلغ **۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال** معادل **پنج میلیون تومان** تعیین گردید.

۴-۳ درصد افزایش رهن سال دوم ملک مورد اجاره **۲۰ درصد** تعیین شده‌است که میزان آن **۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال** معادل **سی و شش میلیون تومان** می باشد.

۴-۱-۳ مبلغ **۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال** معادل **سی و شش میلیون تومان** از مبلغ به صورت **پرداخت بانکی** در تاریخ **۱۴۰۳/۰۳/۰۶** پرداخت می شود.

۴-۴ درصد افزایش اجاره سال دوم ملک مورد اجاره **۲۰ درصد** تعیین شده‌است که میزان آن **۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال** معادل **شش میلیون تومان** می باشد.

ماده ۵: شرایط تسلیم عین مستأجره

۵-۱ مؤجر (صاحب ملک) مکلف است در روز **۱۴۰۳/۰۳/۱۰** مورد اجاره را به تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر تسلیم کند. در صورتی که در تاریخ مذکور تحویل ندهد، برای هر روز مبلغ **۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال** معادل **پانصد هزار تومان** را به مستأجر به‌عنوان وجه التزام پرداخت می‌نماید.

۵-۲ عین مستأجره جهت انتفاع **سایر** به منظور کاربرد **۱** اجاره داده شده‌است؛ مستأجر نمی‌تواند از مورد اجاره بر خلاف جهت انتفاع مذکور استفاده نماید و یا بر خلاف متعارف از مورد قرارداد اجاره بهره‌برداری نماید.

۵-۳ مستأجر موظف است در هنگام دریافت کلید، کل مبلغ قرض‌الحسنه (رهن) مربوط به قرارداد را به مؤجر (صاحب ملک) پرداخت کرده باشد.

ماده ۶: موارد کلی قرارداد

۶-۱ طرفین قرارداد پس از احراز هویت یکدیگر از طریق رؤیت شناسنامه یا کارت ملی، اصل سند و کلیه اوراق و اسناد مربوط به قرارداد را مشاهده نموده و با تأیید در این سامانه (من تمامی اوراق و اسناد مربوط به قرارداد را مشاهده کرده و صحت آن را قبول دارم)، به این امر اقرار نموده‌اند.

۶-۲ این سامانه در برابر صحت و عدم صحت اسناد و مدارک هیچگونه مسئولیتی ندارد و مسئولیت آن بر عهده طرفین است.

۶-۳ قرارداد اجاره از عقود لازم محسوب می‌شود لذا مؤجر و مستأجر تا پایان مدت قرارداد ملتزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد بوده و به صورت یک‌جانبه حق بر هم زدن توافق را ندارند مگر در مواردی که قرارداد پیش از اتمام مدت با توافق طرفین اقاله شده یا به موجب توافقات مصرح در این قرارداد یا موازین قانونی، از سوی هر یک از طرفین قرارداد فسخ گردد. در این فرض ابطال کد رهگیری با اخذ اقرارنامه متعاملین به اقاله و انحلال قرارداد، صورت خواهد گرفت.

۶-۴ هرگونه توافق فی ما بین طرفین قرارداد می‌بایست در بندهای قرارداد بازتاب داده شود و به امضای طرفین و شهود برسد؛ لذا هیچگونه مذاکرات شفاهی و توافقات کتبی بدون درج در این قرارداد، قابل استناد نیست و طرفین به این امر اقرار نموده و آن را پذیرفته‌اند.

۶-۵ مورد اجاره یک باب مغازه تجاری که به رویت مستاجر واقع گردید و طرفین با علم و اطلاع کامل از نظر کمیت و کیفیت اقدام به تنظیم قرارداد نمودند مبلغ ودیعه مقطوع سی میلیون تومان میباشد که نقدا به حساب موجر کارت به کارت گردید. مورد اجاره دارای سکوریت و کرکره برقی و روشنایی کامل و بدنه و کف کامل سرامیک میباشد که سالم تحویل مستاجر گردید

ماده ۷: تعهدات طرفین

۷-۱ مالیات مستغلات، تعمیرات اساسی، عوارض شهرداری و مالیات بر مستغلات اجاره بر عهده مؤجر است. در مورد اماکن با انتفاع غیرمسکونی، عوارض کسب و پیشه شهرداری، مالیات بر درآمد (انتفاع غیرمسکونی) اداره دارایی، حق بیمه کارگران تامین اجتماعی در صورت وجود، بر عهده مستأجر است.

۷-۲ کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثناء خیار تدلیس و خیار تخلف از شرط به شرح مقرر در این قرارداد با اقرار طرفین اسقاط گردید. (این بند به معنای آن است که پس از الزامی شدن قرارداد، صرفا با رعایت مفاد این قرارداد، طرفین حق فسخ دارند.)

۷-۳ پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه‌های کلی از قبیل نصب و راه‌اندازی به منظور بهره‌برداری از دستگاه تهویه، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه برق، آب و گاز بر عهده مالک است و هزینه‌های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره و انجام تعمیرات جزئی به عهده مستأجر است و نوع هزینه‌ها و میزان آن را عرف تعیین می‌کند.

ماده ۸: تعهدات مستأجر

۸-۱ مستأجر در تمام مدت اجاره ملزم به رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی بوده و حق استفاده از مورد اجاره جهت امور غیر قانونی از جمله دایر کردن شرکت‌های هرمی را ندارد.

اتحادیه صنف مشاورین املاک و تاتیل آبادان
مشاور املاک گاخ
کد: ۱۴۰۲۷۳۰۹۸
مدیریت: علیرضا مالکی

۸-۲ چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضا این قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیل از تسلیم آن خودداری نماید، موظف است روزانه مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ **ریال** معادل **پانصد هزار تومان** به‌عنوان اجرت ایام تصرف بعد از انقضا قرارداد به مؤجر (صاحب ملک) بپردازد و تهاتر این مبلغ با مبلغ قرض‌الحسنه توسط مؤجر (صاحب ملک) بلااشکال است. در هر حال پرداخت این مبلغ دلیل و مانعی برای پیگیری قضایی جهت تخلیه مورد اجاره از طرف مؤجر (صاحب ملک) نمی‌باشد .

۸-۳ مستأجر مکلف است در روز **دهم** هرماه شمسی، مبلغ اجاره را به مؤجر (صاحب ملک) تحویل نمایدو یا به شماره کارت **۵۸۹۲-۱۰۱۴-۶۹۷۲-۷۰۳۲** واریز نماید. (و مورد را به نحو مقتضی به اطلاع مؤجر (صاحب ملک) برساند.) واریز به حساب، نیازمند رسید نیست و پرداخت محسوب می‌شود.

۸-۴ مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت ندارد (حق انتقال به غیر را ندارد) و در صورت تخلف مؤجر حق فسخ قرارداد را دارد.

۸-۵ پرداخت هزینه‌های مصرفی آب، برق، گاز، تلفن، شارژ، هزینه‌های نگهداری ساختمان، فاضلاب شهری، و غیره بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه، فسخ یا اقاله قبوض پرداختی را به مؤجر ارائه نماید.

۸-۶ مستأجر مکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به مؤجر تحویل داده و رسید دریافت نماید و در صورت حدوث خسارت نسبت به مورد اجاره، مستأجر متعهد به جبران خسارات وارده بوده و تهاتر مبلغ خسارات با مبلغ قرض‌الحسنه توسط مؤجر بلااشکال است.

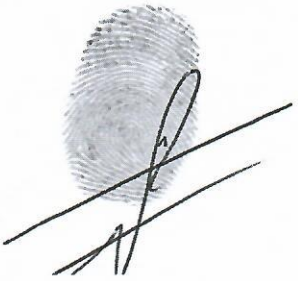
ماده ۹: تعهدات مؤجر (صاحب ملک)

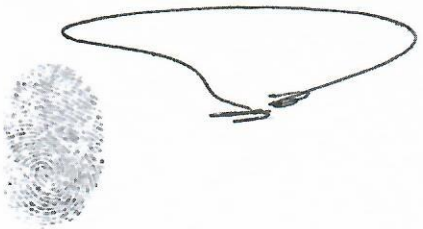
۹-۱ مؤجر (صاحب ملک) مکلف است به محض اتمام مدت اجاره یا فسخ و اقاله عین مورد اجاره را تحویل گرفته و کل مبلغ قرض‌الحسنه را به مستأجر پرداخت نماید. در غیر این صورت به ازای هر روز تأخیر در پرداخت مبلغ مذکور، موظف است روزانه مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ **ریال** معادل **پانصد هزار تومان** به‌عنوان خسارت به مستأجر پرداخت کند. ضمنا پرداخت این مبلغ خسارت مانع از اقامه دعوی از سوی مستأجر جهت مطالبه مبلغ کامل قرض‌الحسنه نمی‌باشد.

ماده ۱۰: سرقفلی

۱۰-۱ مستأجر وجهی بابت سرقفلی **پرداخت نکرده‌است؛** به این ترتیب هیچ حقی نسبت به سرقفلی و حقوق صنفی متعلقه به ملک ندارد و در انقضاء مدت چیزی از این بابت به وی تعلق نخواهد گرفت.







ماده ۱۱: تعهدات مشاور املاک

۱-۱۱ مشاور املاک، **آقای علیرضا مالکی** با کد ملی **۱۸۱۹۹۱۶۵۵۳** و شماره صنفی **۱۴۰۲۴۷۳۰۹۸** به‌عنوان یک مشاور املاک حرفه‌ای و متخصص، تعهد می‌نماید که در اجرای وظایف خود به‌عنوان مشاور املاک در این قرارداد، با تمام دقت، حرفه‌ای‌ترین رفتار و بر اساس تمام قوانین و مقررات مربوط به امور مشاورد املاک عمل خواهد کرد.

۲-۱۱ بدین سبب، کارمزد مشاور املاک **۲۹,۵۰۰,۰۰۰** معادل **دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان** است؛ همچنین ده درصد مالیات کارمزد هم برابر با **۲,۹۵۰,۰۰۰** معادل **دویست و نود و پنج هزار تومان** می‌باشد. جمعا کارمزد و مالیات این قرارداد **۳۲,۴۵۰,۰۰۰** معادل **سه میلیون و دویست و چهل و پنج هزار تومان** محاسبه شده است. شایان ذکر است که مقدار **۵۰ درصد** از این مبلغ توسط مؤجر و مقدار **۵۰ درصد** از این مبلغ توسط مستأجر در تاریخ **۱۴۰۳/۰۳/۰۶** پرداخت خواهد شد.

۳-۱۱ مشاور املاک مسئولیت دارد که مستندات و اسناد مربوط به معاملات مرتبط را به دقت تهیه و ثبت نماید و همچنین آنها را به مؤجر و مستأجر ارائه کند.

۴-۱۱ مشاور املاک متعهد است که از اطلاعات مربوط به اجاره ملک مورد نظر، و شرایط مالی مستأجر به صورت محرمانه و بدون اشتراک آن با شخص یا اشخاص ثالثی بهره‌برداری نخواهد کرد.

۵-۱۱ مشاور املاک تعهد دارد که در صورتی که در هنگام اجرای این قرارداد به هرگونه مشکلی برخورد کند یا تضادی به وجود آید، به‌عنوان میانجی میان مؤجر و مستأجر عمل نماید و تلاش کند تا مسئله به نحوی صلح‌آمیز حل گردد.

ماده ۱۲. مفاد قرارداد

۱-۱۲ این قرارداد در ۱۲ ماده تنظیم و مورد تأیید طرفین (مؤجر و مستأجر) و شاهدین قرار گرفته است و برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

وضعیت امضای قرارداد

این قرارداد توسط **حمیدرضا محمدیان** به‌عنوان مؤجر با کد ملی **۱۸۱۸۴۱۵۸۹۵** و شماره تماس **۰۹۳۸۴۱۲۸۰۵۰** در تاریخ **۷ خرداد ۱۴۰۳** و ساعت **۱۹:۱۸:۳۸** امضا گردید.

اتحادیه صنف مشاورین املاک و اتومبل آبادان
مشاور املاک کاخ
کد: ۱۴۰۲۴۷۳۰۹۸
مدیریت: علیرضا مالکی

این قرارداد توسط **سالم نواصر** به‌عنوان مستأجر با کد ملی **۱۸۱۰۳۶۸۳۶۷** و شماره تماس **۰۹۳۰۷۳۲۷۹۷۵** در تاریخ **۷ خرداد ۱۴۰۳** و ساعت **۱۹:۱۷:۲۶** امضا گردید.

این قرارداد توسط **امین محمدیان** به‌عنوان شاهد مؤجر با کد ملی **۱۹۰۰۱۳۷۷۳۹** و شماره تماس **۰۹۳۸۶۱۷۹۰۶۲** در تاریخ **۷ خرداد ۱۴۰۳** و ساعت **۱۹:۲۹:۲۹** امضا گردید.

این قرارداد توسط **محمدباقر فرحانی** به‌عنوان شاهد مستأجر با کد ملی **۰۳۸۶۳۵۸۷۱۰** و شماره تماس **۰۹۳۶۱۰۹۳۰۶۴** در تاریخ **۷ خرداد ۱۴۰۳** و ساعت **۱۹:۲۶:۵۵** امضا گردید.

وضعیت ثبت قرارداد

این قرارداد در تاریخ **۷ خرداد ۱۴۰۳** ساعت **۲۰:۱۸:۴۷** ثبت نهایی شده و کد رهگیری صادر گردیده است.

